

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6055/2534

พนักงานอัยการ ประจำศาล แขวง
อุบลราชธานี

โจทก์

นาย ยงยุทธ ศิริวัฒน์สิทธิ์ หรือ ศิริวัฒน
สิทธิ์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 32, มาตรา 33

พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2475 มาตรา 40 ทวิ, มาตรา 45

จำเลยกระทำความผิดฐานซื้อสุราจากผู้ที่ไม่มียุติขาย อันเป็นการฝ่าฝืนต่อ
มาตรา 40 ทวิ แต่ตามมาตรา 45 มิได้บัญญัติ ให้รับ สุราของกลางจากการกระ
ทำความผิดฐานดังกล่าวไว้ อีกทั้งสุรา ของกลางมิใช่ทรัพย์สินที่ผู้ใดทำหรือมีไว้เป็น
ความผิด หรือได้มา โดย การกระทำความผิดอันจะรับได้ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 32,33 กรณี จึงไม่อาจริบสุราของกลางได้.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุรา ได้ซื้อสุราจากผู้ไม่มีสิทธิขาย
โดยชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 4,
40 ทวิ, 45 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497 มาตรา 8
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33และริบของกลางเป็นของกรมสรรพสามิต

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติสุราพ.ศ. 2493 มาตรา 40 ทวิ ลงโทษปรับ 200 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 และริบสุราของกลางเป็นของกรมสรรพสามิต

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่ริบสุราของกลาง นอกจากที่แก้ให้ เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีคงมีปัญหาข้อกฎหมายตามฎีกาของโจทก์ว่าการที่จำเลย ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขายสุราได้ซื้อสุราของกลางไว้จากผู้ที่ไม่มียุติขายโดยชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 40 ทวิ นั้น สุราของกลางเป็นสิ่งที่จะต้องริบ ตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 45 และตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33 หรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่าพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 45 มิได้บัญญัติให้ริบสุราที่มีการซื้อโดยฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติ มาตรา 40 ทวิ และเป็นที่เห็นได้ว่ามิได้มีความประสงค์ที่จะให้ริบสุราที่มีการซื้อฝ่าฝืนต่อกฎหมายในกรณีเช่นนี้แต่อย่างใด ทั้งสุราของกลางรายนี้ก็มิได้ให้ทรัพย์สินที่กฎหมายบัญญัติว่า ผู้ใดทำหรือมีไว้เป็นความผิดหรือเป็นทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด หรือได้มาโดยได้กระทำความผิดอันจะเป็นเหตุให้ศาลพิพากษาให้ริบเสียได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33 ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ไม่ริบของกลางจึงชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(สมศักดิ์ วิรุทธิ์-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-สุนพ กิริติยุดิ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ